

1500242-37.2020.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2082614/2020 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500242-37.2020.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500242-37.2020.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2082614/2020 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 10767534 -

DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 826/20/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2082614 - 05º D.P.

SUMARE, 826/20/926 - 05º D.P. SUMARE, 2082614 - 05º D.P. SUMARE, 826/20/926 - 05º

D.P. SUMARE, 2082614 - 05º D.P. SUMARE, 826/20/926 - 05º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANE APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

ADRIANE APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA, qualificada nos autos, está sendo processada pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 75/76).

Defesa preliminar (páginas 116/117). Decretação da prisão preventiva, tendo em vista o descumprimento de condição imposta em habeas corpus (páginas 145/146). Notificação por edital (páginas 155/156). Recebimento da denúncia (páginas 161/162). Citação pessoal (página 198). Prova oral, interrogatório, debates e concessão da liberdade provisória, ante o requerimento do próprio Ministério Público atinente à apelação em liberdade (páginas 213/214 e 224).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 84/86).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Francisco Carlos Wohnrath Monteiro e José Roberto Barroso relataram que, em local conhecido pelo tráfico de drogas, a ré avistou a viatura e, demonstrando nervosismo, apressou o passo, suspeitamente. Daí ela foi abordada e retirou do bolso algumas porções de cocaína, sendo que nas proximidades dela havia dinheiro e mais entorpecentes, em quantidade razoável, em uma sacola, perto de uma lixeira. Ali mesmo, no calor dos acontecimentos, a acusada admitiu para os policiais militares que, realmente, estava traficando entorpecentes (páginas 213/214 e 224).

Insulada a negativa articulada pela denunciada, em seu interrogatório judicial (páginas 213/214 e 224). Note-se que a acusada sequer trouxe como testemunha a suposta amiga que disse ter ido até a casa quando detida pelos policiais. Certo é que não houve sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocente. Eles nem conheciam a ré e ela disse que nada tinha contra os policiais.

Tudo isso considerado, indisputável a condenação, nos termos da inaugural acusatória.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), tendo em vista a quantidade de estupefacientes (150 porções).

Em segunda fase, ausente reincidência (páginas 31/32), mantenho a pena inalterada.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à minguia de condenação definitiva certificada nos autos (página 34) e inexistente visualização de habitualidade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com lesividade da droga apreendida (cocaína), com elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Ademais, a ré, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

O reconhecimento da detração penal significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra ADRIANE APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA, qualificada nos autos, condenando-a às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 485

(quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, piso mínimo, como incursa no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Depois do trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, para início do cumprimento da pena.

Também após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 22 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA